

EXPEDIENTE : 00151-2025-0-2201-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : FIGUEROA VEGA KARLA FIORELA
ESPECIALISTA : DIAZ VASQUEZ ESDRAS
TERCERO : QUIENES SE ENCUENTRAN EN POSESION, DEL BIEN
DEMANDADO : SOS PORTATILES E.I.R.L.
 OROSCO TROYA, JEYDEN
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU

Señorita Juez, doy cuenta a Ud., con el presente proceso, el cual se provee en la fecha debido a las recargadas labores de esta secretaria. Lo que informo para los fines correspondientes.

Movobamba, 13 de abril del 2026

Moyobamba, trece de abril

Del año dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS, con la razón y

escritos que anteceden; a la razón: téngase presente lo informado por el secretario judicial, a los escritos presentados, proveyéndose conforme a ley; y, **CONSIDERANDO**:

PRIMERO.- Que, mediante escrito con cargo N.º 1227-2026, el ejecutado Jeyden Orosco Troya, solicita se disponga la actualización de la tasación del predio urbano con frente al Jr. Amauta, Lote 05B de la Mz 05 sector Moterrey II etapa, distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, Departamento de San Martín, señalando que la valorización consignada en la escritura pública de hipoteca data del 26 de junio del 2023 habiendo transcurrido aproximadamente dos años y siete meses desde su emisión hasta la fecha, le genera un perjuicio patrimonial, además que la tasación adjunta a la demanda de fecha 22 de enero del 2025 también está desactualizada por aproximadamente un año, y durante dicho periodo el mercado inmobiliario ha registrado variaciones relevantes, asimismo, cuestionan la falta de inspección interna del predio por parte de los peritos, se ha descrito características generales, no se ha tenido información del estado de conservación, distribución arquitectónica, edificaciones existentes, instalaciones, etc, elementos para establecer su valor real.

Por su parte, la ejecutante mediante escrito con cargo N° 1462-2026, alega haber tomado conocimiento de la solicitud de nueva tasación indicando que se declare infundada la solicitud, atendiendo que existe una tasación comercial actualizada acompañada a la demanda.

SEGUNDO.- Ahora bien, de la revisión de autos, se advierte que la resolución número siete que contiene el mandato de ejecución, de fecha 17

de setiembre de 2025, fue emitida luego de haberse verificado que la demanda cumplía con los requisitos prescritos en los artículos 130, 131 y 133 del Código Procesal Civil (CPC). Asimismo, se acreditó el cumplimiento de los requisitos de los artículos 424, 425 y 720 del Código Adjetivo, en concordancia con el artículo 119 de la Ley de Títulos Valores. A la demanda se adjuntaron los documentos exigidos por ley: pagaré, liquidación de saldo deudor, contrato de constitución de garantía hipotecaria otorgado ante notario público, certificado de gravamen y tasación comercial actualizada del bien materia de ejecución.

Debe precisarse que la actualización de la tasación es un requisito de procedencia en los procesos de ejecución de garantías, conforme al inciso 3 del artículo 720 del Código acotado. No obstante, no se requiere nueva tasación cuando las partes han convenido el valor actualizado del bien, de conformidad con el inciso 4 del citado artículo.

TERCERO.- El presente proceso se encuentra en etapa de ejecución forzada, específicamente en remate judicial para convocatoria conforme a las reglas procesales, según lo ordenado por la resolución número nueve. Dicho remate deriva del incumplimiento del mandato de ejecución contenido en la resolución siete.

CUARTO.- El artículo 729 del Código adjetivo: “**No es necesaria la tasación si las partes han convenido el valor del bien o su valor especial para el caso de ejecución forzada.** Sin embargo, el Juez puede, de oficio o a pedido de parte, ordenar la tasación si considera que el valor convenido está desactualizado. Su decisión es inimpugnable.” (énfasis nuestro).

QUINTO.- Del análisis de lo actuado, se advierte que, si bien las partes convencionaron contractualmente la valorización del inmueble hipotecado en la suma de S/. 810,881.40 soles [conforme a la cláusula sexta del contrato de garantía hipotecaria], la ejecutante ha adjuntado igualmente la tasación actualizada (fs. 74-78) en la cual se determinó como valor comercial del inmueble indicado en la suma de S/. 810,881.40 soles, cumpliendo así con el artículo 720 del Código Procesal Civil, tal y conforme se puede apreciar del documento aparejado a la demanda denominado

El pacto sobre el valor de los bienes se enmarca en el principio de libertad contractual (artículo 1354 del Código Civil), y por tanto rige el principio pacta sunt servanda, conforme al artículo 1361 del Código Civil, que establece que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse tal como han sido pactados.

SEXTO.- En cuanto al argumento del ejecutado sobre la supuesta desactualización del valor convenido, por cuanto indica el paso del tiempo, que existen variaciones relevantes como edificaciones existentes, distribución arquitectónica, instalaciones, etc; debe considerarse lo siguiente: **1)** El ejecutante no acredita mejoras o circunstancias objetivas que demuestren incremento sustancial del valor real del bien, no acredita, más allá de las invocaciones expresadas, que haya mejoras en el bien desde la fecha de la constitución de la hipoteca a la actualidad; **2)** No adjunta siquiera tasación de parte con la cual haya podido demostrar que el valor comercial del bien se incrementó “por el solo transcurso del tiempo” y que hubiese

podido generar algún debate pericial, **3)** La tasación presentada con la demanda (folios 74 a 78) se encuentra vigente y actualizada conforme al Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú (artículos I.11 y II.A.06) a la fecha de interposición de la demanda; máxime, si dicho instrumento fue elaborado el 22-01-2025, plenamente actualizado a la fecha de presentación de la demanda el 06-05-2025 con una antigüedad de 4 meses. **4)** Por último, debe tomarse en cuenta, que el presente proceso se halla en plena etapa de ejecución forzada, iniciada ante la renuencia del deudor en cumplir voluntariamente su obligación, debiendo observarse lo establecido en el artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. en consecuencia, la solicitud de actualización de tasación deviene en infundada.

SETIMO.- Por su parte, la ejecutante mediante escrito con cargo N° 675-2026, solicita se disponga el remate electrónico judicial, al respecto se debe tener presente lo dispuesto por el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, el cual establece en sus primeros párrafos lo siguiente: “Aprobada la tasación o siendo innecesaria ésta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia”.

OCTAVO.- Así, conforme al estado del proceso –etapa de ejecución forzada- se verifica que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12° de la Ley 30229¹ y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley²; toda vez que, la presente causa se encuentra pendiente el inicio de la etapa de remate judicial, obra tasación actualizada, conforme a la normativa aplicable, además de corroborarse el pago arancelario por remate judicial y publicación de edictos.

NOVENO.- El artículo 13° de la Ley N° 30229 refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU de reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico.

DECIMO.- Por otro lado, una vez vencida el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 del reglamento de la Ley N°30229, el secretario judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la

¹ **Artículo 12° Ley Nro. 30229:** Condiciones para remate por internet.- El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función a las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

² **Artículo 13° del Reglamento de la Ley Nro. 30229:** Procedencia del remate de bienes a través del REM@JU.

13.1. El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2. El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de tres 83) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.

información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15° de la Ley 30229, el cual generará automáticamente el aviso de convocatoria que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate. El adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16° del reglamento de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate.

En ese sentido, y conforme al estado del proceso, y en aplicación de lo dispuesto por los Artículo 731° y 736° inciso 1 del código acotado: **SE RESUELVE:**

- ❖ **DECLARAR INFUNDADA** la solicitud de tasación actualizada formulada por el ejecutado **JEYDEN OROSCO TROYA** mediante escrito con cargo N° 1227-2026.
- ❖ **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL - REM@JU** a efectos de proceder el remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** de los bienes materia de ejecución forzada, conforme al siguiente detalle:

1. PREDIO:

- 1.1. **DESCRIPCION: A).**- Predio Urbano ubicado con frente al Jr. Amauta, signado como Lote 05B de la Mz. 05, del Sector Monterrey II Etapa, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martín, cuyo dominio corre inscrito en la Partida Electrónica N° 11084591 del Registro de Predios de la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba – Oficina Registral Moyobamba.
- 1.2. **CARGAS Y GRAVAMENES:**
 - i. **En el asiento D00006** se encuentra inscrito una Hipoteca a favor del Banco de Crédito del Perú hasta por la suma de S/. 648,705.12 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO CON 12/100 SOLES) conforme a la escritura pública N° 1142 del 13-07-2023.
- 1.3. **VALOR DE LA TASACIÓN:** Tasación Comercial que obra en autos de folios 74 a 78, la misma que asciende a la suma de **S/. 810,881.40 (OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 40/100 SOLES).**
- 1.4. **PRECIO BASE DEL REMATE EN PRIMERA SUBASTA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma de **S/. 540,587.60 (QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 60/100 SOLES).**
- 1.5. **REQUISITOS**
 - A. **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 30229; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

B. PUBLICACIÓN: Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos del remate **EN EL PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley, conforme lo regula el artículo 15 del reglamento de la Ley 30229, **luego haber quedado firme la presente resolución. -**

C. FIJESE los carteles en la vitrina del local del Juzgado por parte del especialista legal **y en el inmueble a rematar** en forma oportuna, bajo responsabilidad, previa programación de los interesados mediante los canales habilitados por el Juzgado **(número celular 949019009 en el horario de 8:00 a 10:00am,).**

D. En el supuesto de no haber adjudicación en la primera convocatoria, y de conformidad con la regulación vigente, CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE y seguidamente AL TERCER REMATE de ser necesario con los siguientes parámetros:

RESPECTO DEL BIEN

- i. **PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será establecida para la primera convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de **S/. 459,499.46 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NÚEVE CON 46/100 SOLES)**
 - ii. **PARA LA TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la establecida para la segunda convocatoria, reducida en un 15%; la misma que asciende a la suma de **S/. 390,574.54 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 54/100 SOLES)**
- ❖ Conforme a la naturaleza del presente acto procesal, **NOTIFÍQUESE** al ejecutado y a los **Terceros Ocupantes** del inmueble con copia de la presente resolución.
- ❖ **Al escrito** con cargo N° 1841-2026 presentado por el ejecutado; A lo principal, Téngase por subrogado a su anterior abogado, y por designado a su nuevo abogado patrocinador al letrado que autoriza el escrito, por otorgadas las facultades de representación. **Al primer otro si digo:** Téngase por señalado su nuevo domicilio procesal, correo y casilla electrónica. **Al segundo otro si digo:** Téngase presente la autorización que indica con las restricciones de ley. **REQUIÉRASELE** para que en el término de tres días cumpla con adjuntar los aranceles respectivos al escrito que se provee, bajo apercibimiento de imponérsele multa de Una Unidad de Referencia Procesal en caso de incumplimiento. **Al escrito** con cargo N° 1853-2026 presentado por el ejecutado; A lo principal y otro si digo: **recomiéndese** efectuar la revisión en la plataforma de Casilla Electrónica del (CEJ), sistema que permite realizar búsquedas y revisión de expedientes, y de ser el caso debe apersonarse al local del juzgado a fin de recabar en

formato PDF, portando un dispositivo de almacenamiento masivo (USB).

❖ **NOTIFÍQUESE** conforme a ley.